

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מספר ת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/12/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינות התמחות בכתב

מועד דצמבר 2025

חלק ג' – דין מהותי

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: **160 דקות (שעתיים ו-40 דק')**.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה **הנכונה ביותר**.
3. **לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.**
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ג' – דין מהותי

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.
6. הבחינה כוללת 40 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים ו-40 דק') - 15:30 עד לשעה 18:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.
8. הוראות לשימוש בדף התשובות:
 - א. חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתייהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
10. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
- הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.
11. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
12. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם. מותר להדגיש ולהצמיד סימניות ודגלונים לקובץ החקיקה.

- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10: 18 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **בתום הבחינה**, בשעה 10: 18 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.
- ג. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

14. הוצאת שאלוני הבחינה

- א. הוצאת שאלוני הבחינה של כל 3 החלקים תהיה מותרת רק החל מהשעה **17:45**.
- ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17: 45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם לאחר שתסתיים הבחינה באולם בו נבחן.
- ג. **כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד**. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.

15. משמעת בזמן הבחינה

- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי**. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה**.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

16. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
17. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. יונתן ודניאל הם שני אחים, יונתן בן 15 ודניאל בן 17. השכן שלהם מעוניין להקים עמותה ומעוניין לרשום את שניהם כחברי עמותה אשר מצביעים באסיפה הכללית.

מה הדין?

- א. ניתן לרשום את דניאל כחבר אך לא את יונתן. דניאל רשאי להצביע באסיפה הכללית ככל חבר אחר.
- ב. ניתן לרשום את דניאל כחבר אך לא את יונתן. דניאל רשאי להצביע באסיפה הכללית, אך הצבעתו טעונה הסכמת האפוטרופוס שלו.
- ג. ניתן לרשום כחברים את דניאל ויונתן. שניהם רשאים להצביע באסיפה הכללית, אך הצבעתם טעונה הסכמת האפוטרופסים שלהם.
- ד. ניתן לרשום כחברים את דניאל ויונתן. שניהם רשאים להצביע באסיפה הכללית ככל חברי העמותה.

2. איזה מבין ההיגדים הבאים נכון לעניין הפטור מאחריות בנוזיקין בהתאם לסעיף 6 לפקודת הנוזיקין?

- א. כל פעולה שנעשתה בידיעת הרשות האחראית ובלי שהרשות מנעה אותה תקנה לעושה אותה את הגנת סעיף 6.
- ב. פעולה שנעשתה בפיקוח הדוק ובדיאלוג מתמשך עם הרשות האחראית עשויה להקנות לעושה אותה את ההגנה הקבועה בסעיף 6.
- ג. פעולה שנעשתה בעקבות עמדה שהציגה רשות אחראית בהליך של פרה-רולינג תקנה מעצם עובדה זו לעושה אותה את ההגנה הקבועה בסעיף 6.
- ד. העובדה שפעולה נעשתה בפיקוח הדוק ובדיאלוג מתמשך עם הרשות האחראית, או שנעשתה בעקבות עמדה שהציגה רשות בהליך של פרה-רולינג, לא תקנה לעושה את ההגנה הקבועה בסעיף 6.

3. רוני הלכה לבית ספר עם שרשרת זהב משובצת ביהלומים. יהושע, מנהל בית הספר, החרים לה את השרשרת בטענה כי אין לבוא לשטח בית הספר עם תכשיטים יקרים. יהושע מסר את השרשרת למורה הדסה שתשמור אותה בארון נעול, אולם הדסה שכחה את השרשרת ליד הכיור בחדר המורים. לאחר כשבוע ביקשה אימה של רוני מיהושע שישב לבתה את השרשרת. יהושע חיפש את השרשרת בכל מקום ולא הצליח למצוא אותה. אימה של רוני מבקשת להגיש תביעה בגין אובדן השרשרת.

מה הדין?

- א. לאימה של רוני יש עילת תביעה גם כלפי יהושע וגם כלפי הדסה.
- ב. לאימה של רוני יש עילת תביעה נגד יהושע בלבד.
- ג. לאימה של רוני יש עילת תביעה נגד הדסה בלבד.
- ד. לאימה של רוני אין עילת תביעה, לא נגד יהושע ולא נגד הדסה.

4. אימם של דן וחגי נפטרה בשיבה טובה והותירה צוואה שלפיה שני ילדיה יירשו אותה שווה בשווה. דן הוא בן מאומץ וחגי בן ביולוגי. לחגי יש חובות רבים, והוא מבקש להסתלק מהעזבון אימו לטובת אחיו. הוגשה לבית המשפט התנגדות להסתלקותו של חגי.

מה הדין?

- א. אין לחייב אדם לקבל ירושה. זכותו של חגי להסתלק מהעזבון לטובת דן, בנה המאומץ של המורשה. בית המשפט לא רשאי לבטל את ההסתלקות.
- ב. מאחר שדן הוא לא הבן הביולוגי של המורשה, לא ניתן להסתלק מהעזבון לטובתו.
- ג. אם יוכח כי לחגי לא הייתה אפשרות לפרוע את החובות ללא נכסי העזבון, בית המשפט רשאי לבטל את ההסתלקות.
- ד. לא ניתן להסתלק מהעזבון בשל עקרון כיבוד רצון המת. חגי יכול להעביר את הנכסים שירש במתנה לאחיו.

5. דויד גנב משאית בחוץ לארץ, נשפט בארץ שבה בוצעה הגניבה, ונידון ל-20 שנות מאסר. לאחר שריצה שנת מאסר אחת ביקש דויד לעבור לרצות את עונשו בישראל, ובקשתו נענתה. כאשר הגיע לישראל ביקש דויד מבית המשפט להפחית בעונשו.

מה הדין?

- א. בית המשפט בישראל רשאי לקצר את תקופת המאסר של דויד אם זו חלוטה, עולה על תקופת המאסר המרבית בישראל לאותה עבירה וקיים הסכם בין המדינות המאפשר זאת.
- ב. בית המשפט בישראל לא רשאי לדון בעניין תקופת המאסר של דויד אף אם תקופת המאסר המרבית בדיני העונשין של ישראל לעבירה שנעשתה קטנה יותר מאשר במדינה הזרה.
- ג. בית המשפט בישראל רשאי לדון ואף לקצר את תקופת המאסר של דויד אם סבר כי תקופת המאסר אינה מידתית לעבירה שנעשתה, וקיים הסכם בין המדינות המאפשר זאת.
- ד. בית המשפט בישראל לא רשאי לדון בעניין תקופת המאסר של דויד, אלא אם פסק הדין אינו חלוט וניתן לערער עליו על פי חוקי המדינה הזרה.

6. סעיף 144(ב) לחוק העונשין קובע: "הרוכש, נושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לרכישתו, לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים, ואולם לעניין חלק מהותי בנשק, דינו – מאסר חמש שנים, ולעניין חלק לא מהותי בנשק – מאסר שלוש שנים". יריב הועמד לדין על רכישת חלק לא מהותי בנשק. הניחו כי במהלך משפטו של יריב תיקנה הכנסת את הסעיף לנוסח הבא: "הרוכש, נושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לרכישתו, לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים, ואולם לעניין חלק בנשק, דינו – מאסר חמש שנים".

כיצד ישפיע תיקון החוק על העונש המרבי שניתן להטיל על יריב?

- א. תיקון החוק לא ישפיע.
- ב. תיקון החוק יביא להחמרת העונש המרבי שניתן להטיל על יריב.
- ג. אם יריב כבר הורשע תיקון החוק לא ישפיע. אם יריב טרם הורשע יביא תיקון החוק להחמרת העונש המרבי שניתן להטיל על יריב.
- ד. אם נשמעו הטיעונים לעונש במשפטו של יריב, תיקון החוק לא ישפיע. אם טרם נשמעו הטיעונים לעונש יביא תיקון החוק להחמרת העונש המרבי שניתן להטיל על יריב.

7. בנימין ביצע עבירה, הועמד לדין ונידון למאסר של 3 חודשים על תנאי. לימים ביצע עבירה נוספת (העבירה השנייה). בית המשפט גזר עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל בגין העבירה השנייה, וכן הפעיל את המאסר על תנאי.

כמה חודשי מאסר ירצה בנימין?

- א. בנימין ירצה 6 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שהרשיעו בעבירה השנייה מטעמים שיירשמו כי ירצה את שני עונשי המאסר בזה אחר זה.
- ב. בנימין ירצה 9 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שהרשיעו בעבירה השנייה מטעמים שיירשמו ששתי התקופות או מקצתן תהיינה חופפות.
- ג. בנימין ירצה 6 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שגזר את המאסר על תנאי מטעמים שיירשמו כי ירצה את שני עונשי המאסר בזה אחר זה.
- ד. בנימין ירצה 9 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שגזר את המאסר על תנאי מטעמים שיירשמו ששתי התקופות או מקצתן תהיינה חופפות.

8. עו"ד ליאורה מייצגת את יונה בתביעת לשון הרע שהגישה נגד יובל. יונה מבקשת מעו"ד ליאורה שתעיד לטובתה בדיון ההוכחות בתביעה.

מה הדין?

- א. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה בעניין טכני.
- ב. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם תתפטר מייצוגה.
- ג. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם קיבלה לכך את אישור בית המשפט.
- ד. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם זומנה להעיד גם על ידי יובל.

9. יותם הורשע בבית משפט השלום בירושלים בעבירת ניסיון שוד, לאחר שלקח את בנו הקטין ובצוותא ניסו לשדוד סניף בנק.

באיזה מהמצבים הבאים בית המשפט אינו רשאי להתחשב בבואו לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע יותם?

- א. מאבטח הבנק נפצע בידו במהלך ניסיון השוד.
- ב. יותם ניצל את כוחו מול בנו כדי שיבצעו את העבירה בצוותא.
- ג. יותם, על אף כל מאמציו, אינו מצליח להתאושש מהחובות שנגרמו לו מהתמוטטות עסקיו בתקופת הקורונה.
- ד. לו היה מצליח יותם בביצוע העבירה, הנזק שהיה נגרם לבנק מוערך במיליוני שקלים.

10. חברת "שמן למאור בע"מ" היא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה. עקב מחלוקת, החברה אינה משלמת זה כחצי שנה סכום של 50,000 ש"ח לחברת "שמן כי טוב בע"מ", שהיא חברה פרטית. חברת "שמן למאור בע"מ" מעוניינת לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה.

מה הדין?

- א. חברת "שמן כי טוב בע"מ" רשאית לפנות לבית המשפט להתנגד לביצוע החלוקה, שכן חברת "שמן למאור בע"מ" לא רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים אם יש לחברה חובות שלא שולמו לחברת "שמן כי טוב בע"מ".
- ב. אם מתקיים מבחן יכולת הפירעון רשאית חברת "שמן למאור בע"מ" לבצע חלוקה גם בלי שמתקיים מבחן הרווח, ללא צורך באישור בית משפט.
- ג. חברת "שמן כי טוב בע"מ" רשאית לפנות לבית המשפט להתנגד לביצוע החלוקה, אולם אם מתקיים מבחן יכולת הפירעון רשאית חברת "שמן למאור בע"מ" לבצע חלוקה גם בלי שמתקיים מבחן הרווח, בכפוף לאישור בית משפט.
- ד. חברת "שמן כי טוב בע"מ" רשאית לפנות לבית המשפט להתנגד לביצוע החלוקה, אולם אם מתקיים מבחן הרווח רשאית חברת "שמן למאור בע"מ" לבצע חלוקה גם בלי שמתקיים מבחן יכולת הפירעון, בכפוף לאישור בית משפט.

11. אהובה היא אלמנה, ולה 3 בנות: חן, נטלי ושירלי. אהובה מתגוררת בדירה בבעלותה בגבעתיים, וכן ברשותה דירה בצפת. אהובה חתמה ביום 1.10.2023 על מסמך שבו כתבה: "לבתי היקרה חן, אני מאוד מעריכה את המאמצים שאת עושה לטפל בכל ענייני השוטפים לעת זקנה, לכן אני נותנת לך במתנה כבר כעת את דירתי שבצפת". ביום 1.11.2023 שמעה נטלי על המתנה שקיבלה חן והתמלאה זעם וקנאה. היא התפרצה לדירתה של אהובה, הרתיחה שמן במחבת ושפכה אותו על אהובה. אהובה אושפזה שבועות רבים במצב קשה, אך התאוששה מן הפגיעה. נטלי הורשעה בניסיון לרצח של אהובה. אהובה כאבה מאוד את העונש הקשה אשר הוטל על נטלי, וכתבה ביום 1.5.2024 מכתב ל-3 בנותיה: "אני אוהבת את כולכן אותו הדבר וסולחת לכל אחת מכן שפגעה בי במהלך החיים. גם לנטלי שכמעט הרגה אותי. בבקשה תהיו טובות אחת לשנייה". כעבור שנה נפטרה אהובה.

מה הדין?

- א. 3 בנותיה של אהובה יחלקו את הדירה בצפת ואת הדירה בגבעתיים באופן שווה.
- ב. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תתחלק בין חן לבין שירלי באופן שווה.
- ג. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תגיע לידי שירלי בלבד.
- ד. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תתחלק בין חן, נטלי ושירלי באופן שווה.

12. בית משותף מורכב מ-4 מבנים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת. בעלי הזכויות קבעו בתקנון כי הגינה אשר נמצאת ליד כל כניסה תתוחזק רק בידי דיירי אותה כניסה ועל חשבונם.

מה הדין?

- א. הוראה כזו אינה חוקית. לפי הוראות חוק המקרקעין, ניתן להצמיד חלק מסוים של הרכוש המשותף לדירה, אך לא למבנה.
- ב. הוראה כזו אינה חוקית. יש צורך באישור כל בעלי הזכויות במקרקעין כדי להטיל על חלק מהם חובות שלא על פי חוק המקרקעין כדוגמת הוראה זו.
- ג. ניתן לקבוע סעיף זה רק באישור המפקח על הבתים המשותפים.
- ד. ההוראה חוקית, ובעלי הזכויות היו רשאים לקבוע אותה בתקנון.

13. משפחת כהן קבעה להיפגש עם משפחת לוי לפיקניק משותף. משפחת כהן יצאה מוקדם יותר לדרך, ולפיכך עצר מר כהן את רכבו שלא כדין בשול כביש בין-עירוני אחרי עיקול חד ימינה של הדרך, כדי להמתין להצטרפות משפחת לוי. גב' כהן יצאה מן הרכב ועמדה ליד דלת תא המטען בכוונה להוציא ממנו דבר מה. רכב שסטה מן הכביש פגע ברכב של משפחת כהן. גב' כהן האומללה נמחצה בין שני כלי הרכב ונגרמו לה נזקי גוף קשים. הן מר כהן הן נהג הרכב הפוגע היו מבוטחים כדין.

מה הדין?

- א. מאחר שהרכב של משפחת כהן היה במצב של חניה, רק נהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו יישאו בנזקי התאונה.
- ב. מאחר שהסיבה לתאונה היא סטיית הרכב הפוגע, אין קשר סיבתי משפטי בין חניית הרכב של משפחת כהן בשול הכביש לבין התאונה, ורק נהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו יישאו בנזקי התאונה.
- ג. שני הנהגים אחראים משפטית לתאונה, ולפיכך יישאו בנזקים בחלקים שווים.
- ד. שני הנהגים אחראים משפטית לתאונה, אך חלקו של נהג הרכב הפוגע רב יותר, ולפיכך הנשיאה בנזקים תהיה ביחס של שני שלישים לרכב הפוגע ושליש לרכב החונה.

14. משה קנה קרקע חקלאית סמוכה לעיר מיזם ממולח שקנה שטח קרקע עצום בגודלו והחל מוכר ממנו חלקים לאנשים פרטיים, תוך רמיזה כי לאור מיקום המקרקעין והמגמות התכנוניות באזור, רבים הסיכויים שלא ירחק היום וייעוד הקרקע ישתנה לבנייה למגורים. לצערו של משה, לאחרונה אושרה תוכנית מתאר מחוזית שהותירה את ייעוד הקרקע כקרקע חקלאית. משה סבור שאישור תוכנית המתאר, אשר למעשה ביטל כל סיכויי השינוי הייעודי החקלאי של הקרקע, יצר פגיעה בפוטנציאל התכנוני של הקרקע, דבר המקנה לו זכות לפיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מה הדין?

- א. משה זכאי לפיצוי כאמור, שכן בפועל עקב אישור התוכנית הקרקע שלו שווה היום פחות מן המחיר שבה נקנתה.
- ב. משה זכאי לפיצוי כאמור רק אם יוכל להצביע על פעולה תכנונית קונקרטית וקרובה לוודאי המבססת את הפוטנציאל התכנוני שלטענתו אבד.
- ג. משה זכאי לפיצוי כאמור רק אם הפגיעה עוברת את תחום הסביר.
- ד. משה אינו זכאי לפיצוי כאמור, שכן ייעוד הקרקע שלו כלל לא השתנה.

15. בין חברה א' לחברה ב' קיים הסכם ולפיו במקרה של סכסוך ביניהן יופנה הסכסוך לבוררות. בין החברות התגלע סכסוך, ובהתאם להוראות ההסכם מונה בורר לדון בו. חברה א' הגישה בקשה לצרף את משה, בעל מניות בחברה ב', כצד לבוררות מכוח "הרמת מסך" ההתאגדות של חברה ב'.

מה הדין?

- א. די בקיום תנאי כלשהו מן התנאים הנקובים בדין להרמת מסך התאגדות כדי לצרף בעל מניות כצד להליך הבוררות.
- ב. לא ניתן לצרף להליך בוררות מי שאינו חתום בעצמו על הסכם הבוררות.
- ג. הרמת מסך כשלעצמה אינה טעם שבכוחו להביא לצירוף בעל מניות כצד לבוררות כשהוא אינו חתום בעצמו על הסכם הבוררות.
- ד. ניתן לצרף בעל מניה כצד להליך הבוררות רק אם התקיימו התנאים שבהם רשאי בית המשפט לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה.

16. יבואנית רכב חשמלי הגישה תביעת נזיקין נגד המדינה בטענה שחוקים, תקנות ואסדרה (רגולציה) שפיתחה המדינה במהלך השנים בתחום אישור ורישוי של רכב חשמלי בישראל, בחוסר מקצועיות לטענתה, הביאו בהצטברותם לקריסת המודל העסקי שעליו ביססה את פעילותה וגרמו לה נזק כספי ניכר.

מה הדין?

- א. למדינה בכובעה כגוף מאסדר חסינות מוחלטת בחוק מפני תביעות.
- ב. דין המדינה בכובעה כגוף מאסדר, לעניין רשלנות, כדין כל אדם.
- ג. אין לחברה אפשרות לתבוע גוף מאסדר בנזיקין אם לא בוצעה קודם לכן תקיפה מינהלית ישירה של האסדרה.
- ד. נטל השכנוע המוטל על החברה כבד יותר מאשר בתביעת רשלנות נגד מי שאינו בעל סמכות אסדרה.

17. בעלת השליטה בחברה ציבורית היא חברת ניהול המנהלת את החברה הציבורית תמורת תשלום מאת החברה הציבורית. חברת הניהול מחזיקה ב- 25% של המניות המקנות זכויות הצבעה בחברה הציבורית (להלן: "המניות"). דירקטוריון החברה הציבורית קבע אסיפה כללית לאישור הארכת הסכם הניהול שבין החברה הציבורית לחברת הניהול. 35 ימים לפני מועד האסיפה רכש משה 2% ממניות החברה הציבורית. לאחר האסיפה הודיעה החברה הציבורית שלפי הצבעת רוב בעלי המניות הוחלט על הארכת הסכם הניהול. משה, שלא נכח באסיפה, דורש לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "תיעוד ההצבעות").

מה הדין?

- א. משה זכאי לעיין בתיעוד ההצבעות כמו שדרש.
- ב. על משה לקבל אישור מבית המשפט לעיין בתיעוד ההצבעות.
- ג. משה לא זכאי לעיין בתיעוד ההצבעות מן הטעם שלא נכח באסיפה.
- ד. מדובר בסוג החלטה שאינה יכולה להתקבל באמצעות כתבי הצבעה או מערכת הצבעה אלקטרונית, ולפיכך היא בטלה מעיקרה.

18. דניאל הזמין דרך האינטרנט כורסה להרכבה עצמית מאתר "עשה זאת בעצמך" ישראלי. הכורסה סופקה לו באריזת קרטון קומפקטית סגורה בתוך 7 ימים. כאשר פתח את האריזה, ובלי שהרכיב את הכורסה, גילה שהצבע שונה מעט ממה שהופיע בתמונה באתר. דניאל פנה לשירות הלקוחות וביקש לבטל את העסקה. נציגת שירות הלקוחות טענה שהצבע שונה מעט בגלל הבדלי תאורה, ולכן לא מדובר בטעות או בפגם המצדיק ביטול, ובכל מקרה הם לא מקבלים החזרות אחרי שהאריזה נפתחה.

מה הדין?

- א. דניאל אינו רשאי לבטל את העסקה משום שהמוצר עצמו אינו פגום והבדל מועט בצבע אינו פגם מהותי.
- ב. דניאל אינו רשאי לבטל את העסקה משום שפתח את האריזה.
- ג. דניאל רשאי לבטל את העסקה רק אם יוכיח כי הצבע שונה באופן מהותי מזה שפורסם באתר.
- ד. דניאל רשאי לבטל את העסקה כל עוד לא חלפו 14 יום ממועד קבלת הכורסה.

19. מר ציפורי מחזיק ב- 30% ממניות חברת "כפתור ופרח בע"מ" הנסחרת בבורסה בתל אביב ועוסקת בשיווק פרחים בחו"ל, ואילו שכנו, מר עפרוני, מחזיק ב- 60% ממניות החברה. החברה מבקשת להעסיק את אחיו של מר ציפורי כרואה חשבון בחברה.

מה הדין?

- א. לא נדרש אישור מיוחד.
- ב. נדרש אישור ועדת ביקורת ודירקטוריון.
- ג. נדרש אישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית, לרבות רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.
- ד. נדרש אישור ועדת ביקורת בלבד.

20. רחל חתמה עם הזוג לוי על הסכם שכירות, ולפיו רחל תשכיר לזוג לוי דירה בבעלותה תמורת דמי שכירות חודשיים בסך 5,500 ש"ח למשך שנתיים. לפי ההסכם, אי-תשלום דמי שכירות במועדס מהווה הפרה יסודית של ההסכם. בהסכם נכלל סעיף אופציה חד-צדדית לטובת הזוג לוי הקובע כדלקמן: "לאחר שנתיים תינתן לזוג לוי לבחירתם הבלעדית אופציה להארכת חוזה השכירות לשנה אחת נוספת במחיר של 5,700 ש"ח לחודש". בחודש השני לשכירות בני הזוג לוי לא שילמו את דמי השכירות. רחל שלחה להם הודעה ולפיה – "דמי השכירות לא שולמו – החוזה הופר". שאר התשלומים שולמו כרגיל. לאחר שנתיים ממועד חתימת ההסכם השלימו בני הזוג לוי את התשלום החסר וביקשו לממש את האופציה ולהמשיך לשכור הדירה במחיר 5,700 ש"ח, אך רחל סירבה וטענה כי תסכים למימוש האופציה רק אם יעלה סכום השכירות ל- 6,500 ש"ח.

מה הדין?

- א. רחל זכאית לדרוש את העלאת דמי השכירות לסכום של 6,500 ש"ח היות שבני הזוג לוי הפרו את ההסכם בהפרה יסודית.
- ב. רחל אינה זכאית לדרוש את העלאת דמי השכירות לסכום של 6,500 ש"ח אף שבני הזוג לוי הפרו את ההסכם בהפרה יסודית, ועליה לאפשר לבני הזוג לוי לממש את האופציה במחיר של 5,700 ש"ח.
- ג. היות שאי-התשלום מצד בני הזוג לוי מהווה הפרה יסודית, לרחל עומדת זכות לביטול ההסכם בתום תקופת השכירות הראשונית בת שנתיים, אך היא אינה יכולה לדרוש את העלאת דמי השכירות.
- ד. אי-התשלום מצד בני הזוג לוי תוקן, ולפיכך ההפרה היא הפרה בלתי יסודית, אך היות שהיא הייתה ממושכת, זכאית רחל שלא להשכיר לזוג לוי את הדירה במחיר 5,700 ש"ח.

21. לבני הזוג דוד ושירה 4 ילדים – שלמה, זכריה, שי ואורטל. לבני הזוג וילה בבעלותם בחלקים שווים. לאחר מותו של דוד ללא צוואה המשיכה שירה להתגורר בוילה, ולאחר מכן ערכה שירה צוואה כדין שבה היא מורישת את הווילה ל- 3 ילדיה - זכריה, שי ואורטל בחלקים שווים, אך לא לשלמה, היות שהרבה לטוס להודו ונטש אותה לעת זקנתה. לאחר מותה של שירה שלמה טוען כי גם לו מגיע חלק בוילה.

מה הדין?

- א. לשלמה לא מגיע כל חלק בוילה.
- ב. לשלמה מגיע חלק של $\frac{1}{16}$ בוילה.
- ג. לשלמה מגיע חלק של $\frac{1}{8}$ בוילה.
- ד. לשלמה מגיע חלק של $\frac{1}{12}$ בוילה.

22. עו"ד יעקב מייצג לקוחות בפרויקט התחדשות עירונית. הלקוחות פנו אליו בבקשה שיסייע להם במציאת שמאי, ארכיטקט ומפקח בנייה שילוו אותם בפרויקט.

מהו הדין?

- א. אסור לעו"ד יעקב להמליץ לדיירים על בעלי מקצוע.
- ב. לאור המורכבות של תחום ההתחדשות העירונית, מחובתו המקצועית של עו"ד יעקב להמליץ לדיירים על בעלי מקצוע הגונים ומנוסים.
- ג. עו"ד יעקב רשאי להמליץ לדיירים על בעלי מקצוע שעומדים על כל היכרות מוקדמת ושיתוף פעולה תמורת אחוזים, ובלבד שהם הגונים ומנוסים.
- ד. עו"ד יעקב רשאי להמליץ לדיירים על בעלי מקצוע, ובלבד שיעשה כן בהתאם לכישוריהם או לניסיונם ללא קבלת טובת הנאה מהם.

23. במהלך המלחמה נסע עו"ד פלוני לבתי מלון של מפונים להרצאות בחינם, מותנות בהרשמה מראש, בנושא זכויותיהם כמפונים.

בנסיבות המתוארות, איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. אסור לעורך דין לקיים הרצאות בחינם, שכן זו פרסומת אסורה.
- ב. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם, אך אסור להשתמש ברשימת הנרשמים לצורך גיוס לקוחות למשרד.
- ג. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם רק במשרדו, שכן אסור לעורך דין לפגוש לקוחות מחוץ למשרדו.
- ד. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם אם יציע לאחר מכן למפונים שנרשמו טיפול ראשוני בהתנדבות בעניינם ולאחר מכן ימשיך טיפול בתשלום בתיקים שהועברו אליו בעקבות ההרצאה.

24. חברת "אלפא בע"מ" היא חברה ציבורית העוסקת בשיווק תרופות לחו"ל ומגלגלת מחזור של כ- 25 מיליון ש"ח בשנה. אברהם מחזיק 52% ממניות החברה. יצחק ויעקב מחזיקים כל אחד 1.5% ממניות החברה. למשה, אחיו של אברהם, חברה קבלנית פרטית בבעלותו. חברת "אלפא בע"מ" מבקשת להתקשר עם החברה של משה לביצוע עבודות שיפוץ במשרדי חברת אלפא בהיקף של 2,000,000 ש"ח. העבודות ייפרסו על פני 4 שנים.

איזה מבין ההיגדים הבאים נכון?

- א. לאור היקף ההתקשרות הקטן, שהוא זניח ביחס למחזור חברת אלפא, די בהחלטת דירקטוריון כדי לאשר את ההתקשרות.
- ב. לאישור ההתקשרות די בקבלת אישור ועדת הביקורת תחילה, אחריו אישור דירקטוריון החברה, ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית בתמיכת רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.
- ג. לאישור ההתקשרות די בקבלת אישור דירקטוריון החברה תחילה, אחריו אישור ועדת הביקורת, ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית בתמיכת רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.
- ד. לאישור ההתקשרות יש לקבל את אישור ועדת הביקורת תחילה, אחריו את אישור דירקטוריון החברה, ולאחר מכן את אישור האסיפה הכללית בתמיכת רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי, ובכללם יצחק ויעקב אם הצביעו ולא נמנעו.

25. אלכס ועופרה הם הבעלים של דירה בקומת קרקע בבית משותף בן 9 קומות. בעלי 2/3 מדירות הבניין החליטו באסיפה כללית להתקין בבניין מעלית. אלכס ועופרה היו בין התומכים, שכן הוריו של אלכס התגוררו בקומה 8. לאחר ההחלטה וטרם התקנת המעלית בפועל, עזבו הורי אלכס את הבניין.

מה הדין בנוגע לנשיאת אלכס ועופרה בעלויות ההתקנה והאחזקה של המעלית?

- א. עופרה ואלכס חייבים בתשלומי אחזקת המעלית ובתשלומי התקנתה, שכן תמכו בהתקנתה.
- ב. עופרה ואלכס חייבים בתשלומי התקנת המעלית, אך אינם חייבים בתשלומי אחזקתה, שכן אינם משתמשים בה.
- ג. עופרה ואלכס חייבים בתשלומי אחזקת המעלית, אך לא בתשלומי התקנתה.
- ד. עופרה ואלכס אינם חייבים בתשלומי התקנת המעלית וכן לא בתשלומי אחזקתה, שכן כעת אין להם שימוש בה וסיבת הסכמתם להתקנתה כבר אינה קיימת.

26. עורך דין נטל על עצמו את ייצוגם של דיירים בפרויקט פינוי בינוי, ונוסף על כך הוא משמש גם מפקח על ביצוע הפרויקט מטעם הדיירים בהסכמתם, תוך שהוא מציין כי יש בידו ההכשרה הנדרשת לשמש מפקח.

מה הדין?

- א. עורך דין שמייצג דיירים בפרויקט לא יכול לספק להם גם שירות כמפקח באותו פרויקט.
- ב. לנוכח הסכמת הדיירים, אין מניעה שעורך הדין ייצג את הדיירים בפרויקט פינוי בינוי וגם ישמש מפקח מטעמם בפרויקט אם יש בידו ההכשרה הנדרשת לשמש גם מפקח.
- ג. עורך דין שמייצג דיירים בפרויקט לא יכול לספק להם גם שירות כמפקח באותו פרויקט, ואולם אם בשלב מסוים יפסיק לייצג את הדיירים בפרויקט אזי תוסר מניעתו לשמש מפקח באותו פרויקט.
- ד. אין מניעה שעורך הדין גם ייצג את הדיירים בפרויקט וגם ישמש מפקח מטעמם בפרויקט היות שמדובר בתחומי עיסוק שונים.

27. עורכת דין אימתה את חתימת בן זוגה על מסמכים שכוללים תצהיר. המסמכים נשלחו לרשם החברות.

מה הדין?

- א. עורכת הדין ביצעה עבירה אתית, היות שחל איסור על עורך דין לאמת תצהיר שנחתם על ידי בן זוגו.
- ב. אין מניעה מצד עורכת הדין לאמת את תצהירו של בן זוגה, ומכאן שעורכת הדין לא ביצעה עבירה אתית.
- ג. עורכת הדין ביצעה עבירה אתית היות שקודם לאימות התצהיר שנחתם על ידי בן זוגה היה עליה לבקש אישור מלשכת עורכי הדין.
- ד. עורכת הדין לא ביצעה עבירה אתית היות שמדובר במסמכים שהוגשו לרשם החברות, וזהו המקרה היחיד שבו לא חל איסור לאמת תצהיר שנחתם על ידי בן הזוג.

28. דני, רמי ורני רכשו יחדיו, בחלקים שווים ביניהם, מגרש ריק בגודל של 6 דונם בחיפה, ושילמו בגין העסקה מס רכישה. לאחרונה החליטו שלושתם, לאחר שקיבלו הסכמה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, לפצל את המגרש ביניהם באופן שווה, כך שכל אחד מהם יהיה בעלים בשלמות של 2 דונם מתוך אותו המגרש, ובלי שאף אחד מהם ישלם סכום כסף לשני האחרים. במהלך השנים עלה שווי של המגרש באופן ניכר לעומת הסכום שבו הוא נרכש.

האם יחויבו השלושה בתשלומי מס שבח ומס רכישה בגין ההליך של פיצול המגרש?

- א. יחויבו במס שבח ויהיו פטורים ממס רכישה.
- ב. יחויבו במס רכישה ויהיו פטורים ממס שבח.
- ג. יחויבו במס שבח ויחויבו במס רכישה.
- ד. לא יחויבו במס שבח ולא יחויבו במס רכישה.

29. מירה היא בעלים של מגרש שרכשה בירושלים. מאז רכישת המגרש עלה שווי. ברצון מירה ליתן כמתנת חתונה את המגרש לבנה יגאל העומד להינשא לבחירת ליבו.

האם מירה ויגאל יחויבו בתשלומי מס שבח ומס רכישה?

- א. מירה תחויב במס שבח, ויגאל יהיה פטור ממס רכישה.
- ב. מירה תחויב במס שבח, ויגאל יחויב בשליש ממס הרכישה.
- ג. מירה תהיה פטורה ממס שבח, ויגאל יחויב בשליש מס רכישה.
- ד. מירה תהיה פטורה ממס שבח, ויגאל יחויב במלוא מס הרכישה.

30. גיא וטלי התגרשו לאחר שנות נישואין רבות. במסגרת הסכם הגירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם שמחצית דירת המגורים המשותפת שנקנתה על ידי בני הזוג לאחר נישואיהם, הרשומה על שמו של גיא, תועבר ללא תמורה לטלי, כך שלאחר הגירושין טלי תהיה הבעלים בשלמות של דירת המגורים.

האם גיא וטלי יחויבו בתשלומי מס שבח ורכישה?

- א. גיא לא יחויב במס שבח, וטלי לא תחויב במס רכישה.
 - ב. גיא לא יחויב במס שבח, וטלי תחויב בשליש מס רכישה.
 - ג. גיא יחויב בשליש מס שבח, וטלי תחויב במס רכישה מלא.
 - ד. גיא יחויב בשליש מס שבח, וטלי תחויב בשליש מס רכישה.
-

31. עיריית פתח תקווה הגיעה להסכם עם חברת "א.ב. בע"מ" ולפיו העירייה תשלם לחברה סך של 5,000,000 ש"ח עבור הקמה והפעלה של תחנת מעבר לטיפול בפסולת עירונית. החברה הקימה והפעילה את תחנת המעבר, אולם לא שילמה לעירייה סך של 1,000,000 ש"ח בגין דמי זיכיון קבועים עבור זיכיון שקיבלה מאת העירייה לשנת 2024.

האם רשאית העירייה לקזז את חוב דמי הזיכיון מהחוב בגין ההקמה וההפעלה של תחנת המעבר?

- א. לא.
- ב. כן.
- ג. העירייה רשאית לקזז את חוב דמי הזיכיון בתנאי שהגישה תביעה נגד החברה לתשלום חוב דמי הזיכיון.
- ד. העירייה רשאית אך ורק לעכב אצלה את מלוא הסכום בגין ההקמה וההפעלה של תחנת המעבר עד לתשלום חוב דמי הזיכיון על ידי החברה.

32. חברת "הגן הקסום אירועים בע"מ" שכרה מיוסי מבנה לצורך הפעלת אולם אירועים. יום לאחר חתימת הסכם השכירות פרצה שריפה במקום והמבנה נשרף עד היסוד. החברה מסרבת לשלם דמי שכירות ליוסי ומסרבת לפנות את המקום.

איזו תביעה רשאי יוסי להגיש נגד החברה?

- א. תביעה לאכיפת ההסכם.
- ב. תביעה לפיצויים עקב הפרת ההסכם.
- ג. תביעה לפינוי המושכר.
- ד. יוסי אינו רשאי להגיש תביעה כלשהי נגד החברה, והחברה היא זו שרשאית להגיש תביעה לצו עשה להקמת המבנה מחדש נגד יוסי.

33. בתאונת דרכים שבה היו מעורבים כמה כלי רכב נפגע פגיעת גוף אדם שהיה מחוץ לרכב (להלן: "הנפגע"). בין כלי הרכב המעורבים בתאונה הייתה גם משאית עם עגלה נגררת (פול-טריילר). המשאית הגוררת (להלן: "המשאית") והעגלה הנגררת (להלן: "העגלה") היו מבוטחות על ידי 2 מבטחות שונות (להלן: "המבטחות"). הניחו שקיים קשר סיבתי משפטי ועובדתי בין הפגיעה בנפגע לכל כלי הרכב המעורבים.

מה דין המשאית והעגלה לעניין נשיאת המבטחות בנזקי הגוף של הנפגע המחולקים בין כלל מבטחות כלי הרכב המעורבים בתאונה?

- א. המשאית והעגלה נספרות בכל מקרה כל אחת כרכב בפני עצמו; הן מבטחת המשאית הן מבטחת העגלה ייכללו בין הנושאים בנזקי הנפגע.
- ב. המשאית והעגלה נספרות בכל מקרה כרכב אחד, ומבין המבטחות, מבטחת המשאית לבדה תיכלל בין הנושאים בנזקי הנפגע, שכן רק במשאית קיים נהג.
- ג. המשאית והעגלה נספרות בכל מקרה כל אחת כרכב בפני עצמו. למרות זאת, רק מבטחת המשאית תיכלל בין הנושאים בנזקי הנפגע, שכן רק במשאית קיים נהג, ולפיכך היא תישא בשני חלקים.
- ד. במקרה שבו אותה מבטחת למשאית ולעגלה, הן נספרות כרכב אחד, והמבטחת תישא בחלק אחד. במקרה שבו מבטחות שונות למשאית ולעגלה הן נספרות כשני כלי רכב ונושאות בשני חלקים.

34. מיכאל גרוש ולו שני ילדים קטינים. השימוש באופנוע של מיכאל מבוסס בביטוח חובה בחברת הביטוח "המבטח". הואיל ומיכאל נהג בשכרות, שלל בית המשפט לתעבורה את רישיונו למשך שנתיים. במהלך תקופת השלילה, אף שמיכאל ידע שאסור לו לנהוג, המשיך מיכאל לנהוג באופנוע שלו כשהוא שיכור. במהלך נהיגתו באופנוע הוא הידרדר לתהום ונהרג בתאונה.

כלפי מי יש לילדיו של מיכאל עילת תביעה לפיצויים?

- א. הילדים אינם זכאים לתבוע פיצויים.
- ב. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המבטח".
- ג. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית").
- ד. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מהפול – המאגר הישראלי לביטוחי רכב שמבטח בביטוח חובה שימוש באופנועים.

35. רווית, מתכנתת מחשבים בכירה, שכרה שירותי חשמלאי להתקין ממסר פחת. ההתקנה בוצעה ביום 1.11.2021. מיד עם סיום עבודת החשמלאי יצאה רווית לשדה התעופה וטסה ללונדון לעבוד במשך 4 שנים בסניף של חברת המחשבים. לאחרונה, ביום 1.12.2025, חזרה רווית ארצה, והתברר לה באותו היום לתדהמתה שהחשמלאי התרשל בהתקנת ממסר הפחת, והחל ממועד התקנתו הוא גרם לקצרים שהרסו את כל מכשירי החשמל בבית. רווית מעוניינת להגיש נגד החשמלאי תביעה על נזקה.

מה הדין לעניין המועד האחרון להגשת תביעה?

- א. תביעת רווית התיישנה ביום 1.11.2024.
- ב. רווית יכולה להגיש את תביעתה עד ליום 1.11.2028.
- ג. רווית יכולה להגיש את תביעתה עד ליום 1.11.2031.
- ד. רווית יכולה להגיש את תביעתה עד ליום 1.12.2032.

36. השימוש ברכבו של אוהד היה מבוסס בביטוח חובה בחברת הביטוח "המסתמך". אירעה תאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב שבו נהג אוהד ומכונית נוספת שבה נהג אריאל. משטרת ישראל הגישה כתב אישום בגין תאונת הדרכים נגד אריאל, מן הטעם שהתאונה קרתה באשמתו של אריאל שלא שמר על מרווח ופגע בחלקו האחורי של הרכב שבו נהג אוהד. השימוש במכוניתו של אריאל היה מבוסס בביטוח חובה בחברת הביטוח "המפצה". אוהד נזכר לפתע, לאחר קרות התאונה, שרשות הרישוי שלחה לו כמה חודשים לפני התאונה רישיון נהיגה חדש, אך הוא שכח לשלם את האגרה לצורך חידוש רישיון הנהיגה שלו, כך שבמועד התאונה רישיון הנהיגה של אוהד לא היה בתוקף.

כלפי מי יש לאוהד עילת תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה?

- א. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית").
- ב. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המסתמך".
- ג. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מאריאל ומחברת הביטוח "המפצה".
- ד. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המסתמך" ומאריאל וחברת הביטוח "המפצה". שתי חברות הביטוח יחלקו בתשלום הפיצויים שווה בשווה.

37. רועי, צעיר בן 25 חסר ניסיון עסקי, ירש מסבו חנות תכשיטים בפריפריה. הוא נדרש בדחיפות לכסף לצורך סילוק חובות של אימו בשוק האפור. לפיכך פרסם מודעה למכירת החנות במחיר של 1,200,000 ש"ח. בתוך יומיים פנה אליו דורון, סוחר ותיק בתחום, והציע לרכוש את החנות במחיר של 1,100,000 ש"ח. רועי נועץ עם חברו אסף וזה היתרה בו: "אם לא תעביר להם כסף בדחיפות בקרוב תצטרך לשבת שבעה על אמא שלך". רועי, בלחץ הזמן, קיבל את ההצעה וחתם על החוזה. כעבור חודש, לאחר שאיום השוק האפור ירד מן הפרק, ביקש לבטל את החוזה.

מהי ההכרעה המשפטית הסבירה ביותר בנסיבות אלה, בהתאם לדין?

- א. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל כפייה ועושה.
- ב. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל עושה.
- ג. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל כפייה.
- ד. לרועי לא יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון - לא בשל עילת הכפייה ולא בשל עילת העושה.

38. הניחו כי התקבל בכנסת חוק המאריך את תקופת ההתיישנות על תביעות מסוג מסוים.

מה הדין?

- א. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול רק על תביעות שיוגשו החל מכניסתו של החוק המאריך לתוקף.
- ב. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול על תביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה שהייתה קבועה לפני כניסת החוק המאריך לתוקף.
- ג. חזקה פרשנית ניתנת לסתירה היא שתקופת ההתיישנות המוארכת תחול על תביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה שהייתה קבועה לפני כניסת החוק המאריך לתוקף.
- ד. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול על כל התביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה המוארכת שנקבעה בתיקון המאריך.

39. האם הצטברות של מעשים נפרדים בזמנים שונים, שכל אחד מהם בפני עצמו אינו עולה כדי עבירה

פלילית, יכולה לגבש עבירה פלילית?

- א. לא. הדבר נוגד את עקרון החוקיות.
- ב. לא. לא ייתכן שמעשה שאינו עבירה ועוד מעשה שאינו עבירה יהפכו לעבירה $(0 + 0 \neq 1)$.
- ג. כן, בתנאי שהחוק קבע כן באופן מפורש.
- ד. כן, אם טיב העבירה, סוגה וניסוחה מצדיקים זאת.

40. ביום בהיר, בכביש מישורי פתוח לרווחה, נכנס משה ברכבו במהירות גבוהה לתוך צומת מרומזר. באותה עת היה האור בכיוון נסיעתו אדום זה 6 שניות לפחות. נגרמה תאונת דרכים. לטענת משה, למרות כל האמור, הוא היה נעדר מודעות לכך שהאור ברמזור התחלף לאדום.

כיצד תוכל התביעה להוכיח קיומה של מחשבה פלילית?

- א. מאחר שלא ניתן לקרוא מחשבות תוכל התביעה להוכיח מחשבה פלילית רק באמצעות ראיה על אמירה של משה שממנה משתמע שהיה מודע לכך שהאור ברמזור אדום והיה מעוניין להספיק לעבור את הצומת.
 - ב. אין כל חובה על התביעה להוכיח את המודעות של משה לאור האדום כחלק מהוכחת מחשבה פלילית.
 - ג. חזקה שאדם מודע להתנהגותו הפיזית, לנסיבות שבהן התנהגות זאת מתבצעת ולתוצאות הטבעיות האפשריות של התנהגותו, ואם ההתנהגות מהווה רשלנות רבתי, חזקה שלכל הפחות משה פעל במטרה לגרום לתאונה.
 - ד. חזקה שאדם מודע להתנהגותו הפיזית, לנסיבות שבהן התנהגות זאת מתבצעת ולתוצאות הטבעיות האפשריות של התנהגותו, ואם ההתנהגות מהווה רשלנות רבתי, חזקה שלכל הפחות משה פעל בקלות דעת.
-